

अध्यागमन_ऐन_२०४९

English title: Immigration Act, 1992

अध्यागमन ऐन, २०४९ । लालमोहर प्रकाशन मिति । २०४९ । ७ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. अध्यागमन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५० २०५० । ६ । २७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ २०५३ । ८ । १२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०४९ सालको ऐन नं. ३० । अध्यागमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । नेपाल भित्रि विदेशीहरूको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमिति एवं नियन्त्रण गर्न तथा नेपाली नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थिति गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । शरी ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अध्यागमन ऐन, २०४९” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अध्यागमन” भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रि विदेशीहरूको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (ख) “विदेशी” भन्नाले तत्काल नेपालको नागरिक नभएको जुनसुकै व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) “राहदानी” भन्नाले कुनै राष्ट्रको सरकारले विदेश भ्रमणको लागि जारी गरेको राहदानी, ट्राभल डकुमेन्ट वा यस्तै भ्रमण गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको लेसेपेसे समेतलाई जनाउँछ । (घ) “भसि” भन्नाले कुनै विदेशीलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रि प्रवेश, तथा उपस्थितिको लागि नेपाल सरकारबाट दिइने अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ । (ङ) “वभाग” भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रि विदेशीहरूको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमिति गर्न तथा नेपाली नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थिति गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको अध्यागमन विभाग सम्झनु पर्छ । (च) “कार्यालय” भन्नाले विभाग अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालय सम्झनु पर्छ । (छ) “महानिदेशक” भन्नाले विभागको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ज) “अध्यागमन अधिकृत” भन्नाले विभाग र कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यालय प्रमुखलाई समेत जनाउँछ । (झ) “पदयात्रा” भन्नाले कुनै विदेशीद्वारा रात बिताउने गरी गरिने पैदल भ्रमण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हामि शिखर आरोहण गर्न जाने विदेशीद्वारा गरिने आधार शिविर सम्मको पैदल भ्रमण समेतलाई जनाउँछ । (ञ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै पनविदेशीले पहिलो संशोधनद्वारा थप । राहदानी र भसि नलिई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रि प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न पाउने छैन । (२) भसिको प्रकार, दस्तुर तथा भसि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

(३) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को तोकिएको क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न चाहने विदेशीले भसिको साथै तोकिए बमोजमि अनुमतिलिनि पर्नेछ । (४) पदयात्रा सम्बन्धी दस्तुर तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) कुनै पनविदेशीले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रि प्रवेश गर्ने र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाट प्रस्थान गर्ने स्थल तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाट विदेशी प्रस्थान गर्ने वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा आउने नेपाली नागरिक हुको प्रस्थान तथा आगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४. विदेशीले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू: (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा बसोबास गर्ने विदेशीहरूले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) विदेशीलाई भसि वा पदयात्राको लागि सेवा उपलब्ध गराउने एजेन्सीले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५. जाली राहदानी वा भसि प्रयोग गर्न नहुने: (१) कसैले आफ्नो नाम, उमेर, राष्ट्रियता वा अन्य कुनै कुरा ढाँट्ने, झुट्टा विवरण दिने वा जाली राहदानी वा भसि प्रयोग गर्न गराउन हुँदैन । (२) कसैले जाली राहदानी वा भसि पेश गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रि प्रवेश, उपस्थिति र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाट प्रस्थान गर्न हुँदैन । (३) पहिलो संशोधनद्वारा थप । विदेशी राज्यको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट जारी गरिएको राहदानी र भसि नभएको कुनै पनविदेशीलाई कसैले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रि प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान गराउन हुँदैन । ६. लिखित जाँच गर्न वा कब्जामा लिन सक्ने: विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानसँग सम्बन्धित लिखित अध्यागमन अधिकृत वा

महानरिदेशकले तोकेको कर्मचारीले जुनसुकै स्थान र समयमा पनजाँच गर्न सक्नेछ र तत्सम्बन्धी कागजपत्र आफ्नो कब्जामा लनि सक्नेछ । ७. महानरिदेशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: महानरिदेशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर वदिशीहरूको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमिति, व्यवस्थिति र नियन्त्रण गर्ने, गराउने । (ख) वदिशीहरूलाई पदयात्रा गर्न अनुमतदिनि । (ग) तोकिए बमोजमिको भसिा जारी गर्ने तथा भसिाको म्याद थप गर्ने । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

खण्ड (ख) बमोजमि दडिएको पदयात्रा अनुमति वा खण्ड (ग) बमोजमि जारी गरिएको वा म्याद थप गरिएको भसिा तोकिएबमोजमिको अवस्थामा रद्द गर्ने । (ङ) नेपाली नागरिकको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थिति गर्ने । (च) नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको नरिदेशन अनुसार अन्य काम गर्ने, गराउने । ८. अध्यागमन सम्बन्धी अपराधको तहककित: (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै अपराध भए गरेको वा हुन लागेको कुरा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विभाग वा कार्यालयलाई जानकारी हुन आएमा महानरिदेशकले तोकेको अध्यागमन अधिकृतले सो सम्बन्धी अपराधको तहककित र कारबाही गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अपराधको तहककित गर्दा वा सबूत प्रमाण सङ्कलन गर्दा अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई गरिफ्तार गर्ने, अपराधको सम्बन्धमा जुनसुकै स्थानको खानतलासी लनि, अपराधसँग सम्बन्धित कागजत वा अन्य माल वस्तु आफ्नो जमिामा लनि तथा सर्जमनि मुचुल्का तयार गर्न समेत प्रचलति कानून बमोजमि प्रहरीले पाए सरहको सबै अधिकार अध्यागमन अधिकृतलाई प्राप्त हुनेछ । त्यसरी तहककित गर्दा अध्यागमन अधिकृतले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । अभ्युक्तलाई बयान गराई मनासबि आधार भएमा तारेखमा राख्न, धरौट वा जमानत लाई छाड्न वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ द्वारा थप । अदालतको अनुमति लाई पचिस दिन सम्म थुनामा राख्न सक्नेछ । तर अध्यागमन अधिकृतले अपराधको तहककित शुरु गर्ने बित्तिकै सोको जानकारी महानरिदेशकलाई दिनु पर्नेछ । (२क) पहिलो संशोधनद्वारा थप । उपदफा (२) बमोजमि धरौट वा जमानत दिनुपर्ने अभ्युक्तले धरौट वा जमानत दिन नसेकामा नजिलाई थुनामा राख्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तहककित गर्दा अध्यागमन अधिकृतले आवश्यक परेमा सरकारी वकिलको परामर्श लनि सक्नेछ । ९. नषिकाशन गर्न सकिने: (१) यस ऐन बमोजमि अध्यागमन अधिकृतले कुनै वदिशीको हकमा अपराधको तहककित पूरा गरी महानरिदेशक समक्ष प्रतविदन पेश गरेपछि सो प्रतविदनको आधारमा महानरिदेशकले तोकिए बमोजमि नियमिति गर्नु पर्ने कुराहरूको हकमा नियमिति गरी त्यस्तो वदिशीलाई श्री नेपाल सरकारको स्वीकृति लाई अवधि तोक्यो वा नतोक्यो पुनः नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा प्रवेश गर्न नपाउने गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाट नषिकाशन गर्न सक्नेछ । (१क) पहिलो संशोधनद्वारा थप । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा प्रचलति कानून विपरीत कार्य गरे वापत दण्ड सजाय भोगसिकेका भसिा लनिु पर्ने अवस्थाका वदिशीलाई महानरिदेशकले श्री नेपाल सरकारको स्वीकृति लाई अवधि तोक्यो वा नतोक्यो नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाट नषिकाशन गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

उपदफा (१) र (१क) बमोजमि नषिकाशन गरिएको वदिशीले नषिकाशन गरिएको अवधिसम्म नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर पुनः प्रवेश गर्न पाउने छैन । (३) नषिकाशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. दण्ड सजाय: (१) कसैले दफा ५ बमोजमिको अपराध गरे गराएमा नजिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले दफा ९ को उपदफा (२) को उल्लङ्घन गरे गराएमा नजिलाई पहिलो पटक पचिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा त्यसपछि पुनः उल्लङ्घन गरेमा नजिलाई पटकै पछि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) अन्तर्गत सजाय हुने अपराधको मतयारलाई त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (४) माथिका उपदफाहरुमा लेखिए बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कसैले कुनै कार्य गरेमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । नजिले तर्जिु पर्ने भनी ठहर भएको बगिो रकम समेत असूल गरी नजिलाई महानरिदेशकले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ११. पुनरावेदन दिन सक्ने: दफा १० को उपदफा (४) बमोजमि सजाय भएकोमा चर्तित नबुझ्ने पक्षले पैतीस दिन भतिर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १२. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । १३. भसिा दस्तूर नलाग्ने: यो ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमि तहककितको कम्ममा थुनामा परेको कुनै वदिशीको हकमा थुनामा रहेको अवधिसम्म र मुद्दा दायर गरिएको वदिशीको । हकमा त्यस्तो मुद्दा दायर गरिएको दिनिदेखि मुद्दाको फैसला भई कैदको सजाय भएकोमा कैद भुक्तान भएको दिनिसम्म र जरिवाना मात्र भएकोमा जरिवाना बुझाएको दिनिसम्मको भसिा दस्तूर लाग्ने छैन । १४. नेपाल सरकारको अधिकार : (१) नेपाल सरकारले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको सबै वा केही प्रावधानहरु कुनै वर्ग, जात, जाती वा राष्ट्रियताका वदिशीहरूलाई लागू नहुने वा तोकिएका शर्तहरु बमोजमि मात्र लागू हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर कुनै पनविदिशीको प्रवेश, उपस्थिति वा प्रस्थानबाट राष्ट्रिय हति प्रतकिल हुन सक्छ भन्ने

लागेमा त्यस्तो वदिशीको प्रवेश, उपस्थिति वा प्रस्थान नषिध गर्न सक्नेछ । १५. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजमि महानर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार आफ्नो मातहतका अन्य अधिकृत वा कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ । १६. अन्य प्रचलति कानून अनुसार कारबाही गर्न बाधा नपर्ने : यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्तिमाथि अन्य प्रचलति कानून बमोजमि अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । १७. असल नयितले गरेकोमा बचाउ : यो ऐन बमोजमि असल नयितले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कार्यको नमित्त क्षतपूरतको दाबी गर्न वा कुनै कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउन वा अन्य कुनै कानूनी कारबाही चलाउन पाइने छैन ।